P U T U S A N

Nomor 2809/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Hidayat als Bakul
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/11 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Brigjend Katamso Gg Pasar senen Lembah kel Kampung Baru Kec Medan Maimun Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 1 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2809/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2809/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat als Bakul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjual , menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam pasal 114 (1) UU NO 35 thn 2009 . tentang Narkotika .

2. .Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rahmat Hidayat als Bakul selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan sementara yang telah dijalani, denda Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan

3. Menetapkan barang bukti 1 (satu) buah dompet kecil berwarna pink,10 (sepuluh) lembar plastik klip bening, 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat total 1 (satu) gram dirampas untuk dimusnahkan .

4. Menetapkan agar terdakwa Rahmat Hidayat als Bakul membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Primair

Bahwa ia terdakwa Rahmat Hidayat als bakul pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan Brigjend Katamso Gg asli kel Kampung Baru Kec Medan Maimun Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,8 gr (satu gram) netto , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 wib saksi saksi kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut ketika berada di warung kopi di dusun II Desa Dagang klambir Kec Tanjung Morawa Kab Deli serdang mendapat informasi bahwa terdakwa sering menjual sabu di Jl Brigjend Katamso gg Asli kel Kampung Baru Kec Medan maimun Kota Medan. Atas info tersebut saks saksi kepolisian melapor ke pada Kanit , dan sekira pukul 14.30 wib saksi saksi melakukan peenyelidikan dan menemukan terdakwa sesuai informasi. Selanjutnya sekira pkl 15.00 wib saksi saksi Budi Handoko serta saksi Sam Putra Zebua turun kelokasi dan menemui terdakwa Bakul untuk melakukan under cover buy , sedangkan Saksi Arjuna Lbn Gaol memantau dari kejauhan. Kemudian saksi Sam Putra Zebua berkata Bang beli shabu paket Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) lah, lalu djawab Terdakwa Oke bang, , kemudian terdakwa Bakul mmengeluarkan 1 (satu) paket sabu dari dompet kecil , lalu terdakwa berkata Ini bang sabunya, dan ketika terdakwa menyerahkan shabunya kepada saksi Budhi Handko dan saat itu juga saksi Budi Handoko dan saksi Sam Putra Zebua menangkap terdakwa sambil berkata Jangan bergerak. , kami Polisi dan saat itu juga datang teman saksi lainnya membantu penangkapan dan kemudian menangkap terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil warna pink, 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening , 2 (dua) paket plastik klip bening berisi narkotika shabu seberat 1 (satu) gram dari tangan terdakwa untuk dibawa dan diserahkan ke Poldasu Medan guna pemeriksaan lebih lanjut .Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6544/NNF/2022 tanggal 04 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M.Farm Apt dan Risklamalia, S.IK. barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 2 (dua) bungkus plastic berisi kristal putih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan berat netto 0,8 (ml koma delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama Rahmat Hidayat als Bakul yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa shabu shabu terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .Bahwa terdakwa mengakui tidak ada izin dalam hal menjual narkotika dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika. Subsidair :

Bahwa ia terdakwa Rahmat Hidayat als Bakul pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan Brigjend Katamso Gg asli kel Kampung Baru Kec Medan Maimun Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu Golongan I berupa Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,8 gr (nol koma delapan gram) netto , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 wib saksi saksi kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut ketika berada di warung kopi di dusun II Desa Dagang klambir Kec Tanjung Morawa Kab Deli Serdang mendapat informasi bahwa terdakwa sering menjual sabu di Jl Brigjend Katamso gg Asli kel Kampung Baru Kec Medan maimun Kota Medan. Atas informasi tersebut saks saksi melapor ke pada Kanit , dan sekira pukul 14.30 wib saksi saksi melakukan peenyelidikan dan menemukan terdakwa sesuai informasi. Selanjutnya sekira pkl 15.00 wib saksi saksi Budi Handoko serta saksi Sam Putra Zebua turun kelokasi dan menemui terdakwa Bakul untuk melakukan under cover buy sedangkan Saksi Arjuna Lbn Gaol memantau dari kejauhan. Kemudian saksi Sam Putra Zebua berkata Bang beli shabu paket Rp 70.000 (tuju puluh ribu rupiah) lah, lalu djawab terdakwa Oke bang, , kemudian terdakwa Bakul mmengeluarkan 1 (satu) paket sabu dari dompet kecil , lalu terdakwa berkata Ini bang sabunya, dan ketika terdakwa menyerahkan shabunya kepada saksi Budi Handko dan saat itu juga saksi Budi Handoko dan saksi Sam Putra Zebua menangkap terdakwa sambil berkata Jangan bergerak. , kami Polisi dan saat itu juga datang teman saksi lainnya membantu penangkapan dan kemudian menangkap terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil warna pink, 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening , 2 (dua) paket plastik klip bening

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisi narkotika shabu seberat 1 (satu) gram dari tangan terdakwa untuk dibawa dan diserahkan ke Poldasu Medan guna pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6544/NNF/2022 tanggal 04 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M.Farm Apt dan Risklamalia, S.IK. barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama Rahmat Hidayat als Bakul yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa shabu shabu terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .Bahwa terdakwa mengakui tidak ada izin dalam hal menjual narkotika dari pihak yang berwenang.Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arjuna Gaol Simbolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi bersama tim dari Kepolisian kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 pukul 15.00 Wib di jalan Brigjen Katamso Gang Asli Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saksi dari Terdakwa pada saat penangkapan berupa 1(satu) buah dompet kecil warna pink , 10 (sepuluh) lembar plastic klip bening dan 2(dua) paket plastic klip bening berisi Narkotika berat 1(satu) gram ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa dengan cara undercover buy (pura pur menjadi pembeli) Narkotika dan memesan Narkotika Narkotika jneis sabu paket Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak menyerahkan sabu pesanan saksi saat itu juga saksi menangkap Terdakwa dan menyita barang bukti 2 (dua)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

paket plastic klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat total 1 gram , netto 0,8 (nol koma delapan gram) ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual atau mengedarkan Narkotika sabu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;.

2. Budhi Handoko ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi bersama tim dari Kepolisian kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 pukul 15.00 Wib di jalan Brigjen Katamso Gang Asli Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saksi dari Terdakwa pada saat penangkapan berupa 1(satu) buah dompet kecil warna pink , 10 (sepuluh) lembar plastic klip bening dan 2(dua) paket plastic klip bening berisi Narkotika berat 1(satu) gram ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa dengan cara undercover buy (pura pur menjadi pembeli) Narkotika dan memesan Narkotika Narkotika jenis sabu paket Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak menyerahkan sabu pesanan saksi saat itu juga saksi menangkap Terdakwa dan menyita barang bukti 2 (dua) paket plastic klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat total 1 gram , netto 0,8 (nol koma delapan gram) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual atau mengedarkan Narkotika sabu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Brigjen Katamso gang Asli Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan dan dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berwarna pink, 10

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(sepuluh) lembar plastik klip bening, dan 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat total 1 (satu) gram.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat akan menyerahkan narkotika jenis Sabu kepada Polisi yang menyamar menjadi calon pembeli Sabu.
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat total 1 (satu) gram netto 0,8 gram pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Brigjen Katamso gang Asli Kelurahan Kampug Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan dari FADLI Als KUDUNG (Dpo) dengan cara membeli dengan tujuan untuk dijual kembali kepada calon pembeli Sabu.
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat total 1 (satu) gram netto 0,8 gram dari Fadli Als Kudung (Dpo) seharga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dijual kepada calon pembeli sabu dengan cara membagi Sabu tersebut menjadi paket-paket kecil seharga Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) per paket atau sesuai keinginan pembeli.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa jika 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat total 1 (satu) gram sudah habis terjual, maka biasanya Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per paket nya.
- Bahwa Terdakwa menjual Sabu yang diperoleh dari FADLI Als KUDUNG (Dpo) sudah sejak bulan Oktober 2022 dan sudah sekitar 6 (enam) kali dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet kecil berwarna pink.
2. 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening.
3. 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat total 1 (satu) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Arjuna Gaol Simbolon dan saksi Budhi Handoko (masing masing anggota kepolisian dari Polda Sumut) pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 pukul 15.00 Wib di jalan Brigjen

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Katamso gang Asli Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan karena tindak pidana Narkotika jenis sabu ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah dompet kecil berwarna pink , 10 (sepuluh) lembar plastic klip bening dan 2 (dua) paket plastic klip bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram ;
- Bahwa awalnya penangkapan kepada Terdakwa dengan cara under cover buy (penyamaran anggota polisi sebagai pembeli Narkotika jenis sabu) pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 wib saksi Arjuna Gaol Simbolon dan saksi Budhi Handoko kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut ketika berada di warung kopi di dusun II Desa Dagang klambir Kec Tanjung Morawa Kab Deli Serdang mendapat informasi bahwa Terdakwa sering menjual sabu di Jl Brigjend Katamso gg Asli kel Kampung Baru Kec Medan maimun Kota Medan. Atas info tersebut para saksi dari kepolisian melapor kepada Kanit , dan sekira pukul 14.30 wib saksi- saksi melakukan penyelidikan dan selanjutnya sekira pkl 15.00 wib saksi saksi Budi Handoko dan saksi Sam Putra Zebua turun kelokasi dan menemui Terdakwa untuk melakukan under cover buy , sedangkan Saksi Arjuna Lbn Gaol memantau dari kejauhan. Kemudian saksi Sam Putra Zebua berkata Bang beli shabu paket Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) lah, lalu djawab Terdakwa Oke bang, , kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dari dompet kecil , lalu terdakwa berkata Ini bang sabunya, dan ketika terdakwa menyerahkan shabunya kepada saksi Budhi Handoko dan saat itu juga saksi Budi Handoko dan saksi Sam Putra Zebua menangkap terdakwa sambil berkata Jangan bergerak , kemudian para saksi menangkap Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil warna pink, 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening , 2 (dua) paket plastik klip bening berisi narkotika shabu seberat 1 (satu) gram dari tangan terdakwa untuk dibawa dan diserahkan ke Poldasu Medan guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Sabu dari Fadli Als Kudung (DPO) sudah sejak bulan Oktober 2022 dan sudah sekitar 6 (enam) kali untuk dijual kepada orang lain ;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Polda Sumut tanggal 3 Nopember Nomor B/ND-460/XI/Res.4.2/2022/Ditresnarkoba jumlah barang bukti 2(dua) bungkus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika jenis sabu beratnya 1(satu) gram dihubungkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 6544/NNF/2022 tanggal 4 Nopember 2022 , kesimpulannya bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis berupa , 2 (dua) paket plastik klip bening berisi narkotika shabu seberat 1 (satu) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas kepemilikan barang bukti Narkotika sabu seberat 1 (satu gram) dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa Rahmat Hidayat Als Bakul mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (error in persona).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;.

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum”, yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum “Tanpa Hak” adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, bahwa pasal 7 UU No 35 tahun 2009 menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanaan Kesehatan atau Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan pasal 8 UU No 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polda Medan yang terdiri dari saksi Arjuna Gaol Simbolon dan saksi Budhi Handoko pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 pukul 15.00 Wib di jalan Brigjen Katamso Gang Asli Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan karena pada saat para saksi menyamar menjadi calon pembeli (under cover buy) dan ketika Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada saksi Budhi Handoko dan saat itu juga saksi Budi Handoko dan saksi Sam Putra Zebua menangkap Terdakwa dilakukan penggeledahan dari Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket plastic klip benaing berisi Narkotika jenis sabu beratnya 1(satu) gram dan terhadap kepemilikan barang bukti Narkotika jenis Shabu yang beratnya 1(satu) gram , Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izinnya dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan , dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual,membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I .

Menimbang,bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka perbuatan terdakwa tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pengertian Narkotika adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran , hilangnya rasa , mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Arjuna Gaol Simbolon dan saksi Budhi Handoko (masing masing anggota kepolisian dari Polda Sumut) pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 pukul 15.00 Wib di jalan Brigjen Katamso gang Asli Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan karena tindak pidana Narkotika jenis sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah dompet kecil berwarna pink , 10 (sepuluh) lembar plastic klip bening dan 2 (dua) paket plastic klip bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram ;

Menimbang, bahwa awalnya penangkapan kepada Terdakwa dengan cara under cover buy (penyamaran anggota polisi sebagai pembeli) pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 wib saksi Arjuna Gaol Simbolon dan saksi Budhi Handoko kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut ketika berada di warung kopi di dusun II Desa Dagang klambir Kec Tanjung Morawa Kab Deli serdang mendapat informasi bahwa Terdakwa sering menjual sabu di Jl Brigjend Katamso gg Asli kel Kampung Baru Kec Medan maimun Kota Medan. Atas info tersebut para saksi dari kepolisian melapor kepada Kanit , dan sekira pukul 14.30 wib , Para saksi melakukan penyelidikan dan selanjutnya sekira pukul 15.00 wib saksi Budi Handoko dan saksi Sam Putra Zebua turun kelokasi dan menemui Terdakwa untuk melakukan under cover buy , sedangkan Saksi Arjuna Lbn Gaol memantau dari kejauhan. Kemudian saksi Sam Putra Zebua berkata “ bang beli shabu paket Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) lah, lalu djawab Terdakwa “ Oke, bang, , kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dari dompet kecil , lalu Tterdakwa berkata Ini bang sabunya, dan ketika Terdakwa menyerahkan shabunya kepada saksi Budhi Handoko dan saat itu juga saksi Budi Handoko dan saksi Sam Putra Zebua menangkap terdakwa sambil berkata Jangan bergerak , kemudian para saksi menangkap Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil warna pink, 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening , 2 (dua) paket plastik klip bening berisi narkotika shabu seberat 1 (satu) gram dari tangan Terdakwa untuk dibawa dan diserahkan ke Poldasu Medan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti Narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dari saudara Fadli Als Kudung (DPO) sejak bulan Oktober 2022 dan sudah sebanyak 6 (enam) kali diperoleh Terdakwa tujuannya untuk dijual kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Polda Sumut tanggal 3 Nopember Nomor B/ND-460/XI/Res.4.2/2022/Ditresnarkoba jumlah barang bukti 2(dua) bungkus Narkotika jenis sabu beratnya 1(satu) gram dihubungkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 6544/NNF/2022 tanggal 4 Nopember 2022 , kesimpulannya bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis berupa , 2 (dua) paket plastik klip bening berisi narkotika shabu seberat 1 (satu) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur menjual Narkotika Golongan I" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang,bahwa dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pidananya bersifat kumulatif selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berwarna pink,10 (sepuluh) lembar plastik klip bening, 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat total 1 (satu) gram telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah terutama dalam pemberantasan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa " **RAHMAT HIDAYAT Als Bakul** " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I , sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna pink,10 (sepuluh) lembar plastik klip bening, 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat total 1 (satu) gram dirampas untuk dimusnahkan .

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa , tanggal 17 Januari 2023 , oleh kami, Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Abd. Kadir, S.H. , Arfan Yani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakriyanti, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rosinta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan teleconference ;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Abd. Kadir, S.H.	Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H.
Arfan Yani, S.H.	

Panitera Pengganti,

Fakriyanti, SH., MH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)